Eredità che nessuno accetta: cos'è l'eredità giacente

Aggiornato il 17 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 17 ottobre 2026

Quando nessuno accetta l'eredità e nessuno è nel possesso dei beni, il tribunale può nominare un curatore dell'eredità giacente (art. 528 del Codice civile). Il curatore fa l'inventario, amministra i beni, risponde ai creditori e, con l'autorizzazione del giudice, li paga. Se alla fine non c'è nessun erede, l'eredità passa **allo Stato**, che risponde dei debiti solo fino al valore dei beni (art. 586).

È una situazione più frequente di quanto si pensi: genitori con debiti a cui tutti i figli rinunciano, persone senza parenti stretti, case vecchie che nessuno vuole. Questa guida spiega quando un'eredità diventa giacente, chi chiede la nomina del curatore, che cosa fa il curatore e cosa devi sapere tu, se sei un parente, un creditore o un vicino di casa.

Quando un'eredità è "giacente"

Un'eredità è giacente quando si verificano insieme due condizioni (art. 528):

1. il **chiamato non ha ancora accettato** (non ha deciso, oppure ha rinunciato e chi viene dopo di lui non ha accettato);
2. il chiamato **non è nel possesso** dei beni ereditari.

Se invece un chiamato vive nella casa o ne ha comunque il possesso, l'eredità non è giacente: quel chiamato ha i poteri di custodia e amministrazione temporanea dell'art. 460 e, se non fa l'inventario entro tre mesi, rischia di essere considerato erede puro e semplice (art. 485).

Giacenza non significa che l'eredità è "di nessuno". Significa che è **in attesa** di un erede, e che nel frattempo qualcuno deve occuparsene.

Chi può chiedere la nomina del curatore

L'art. 528 dice che il tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (l'ultimo domicilio del defunto) nomina il curatore **su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio**. In pratica, i soggetti che più spesso presentano la richiesta sono:

Chi chiede	Perché gli interessa	Esempio
Creditori del defunto	Vogliono essere pagati con i beni ereditari	Banca con un mutuo non rimborsato
Condominio	Ci sono spese condominiali che si accumulano	Amministratore che non sa a chi chiedere le rate
Comune o altri enti	Tributi locali e sicurezza dell'immobile	Casa disabitata e pericolante
Chiamati che non vogliono accettare ma temono danni	Vogliono che qualcuno amministri	Fratello che ha rinunciato ma ha ancora le chiavi
Chiamati ulteriori	Vogliono capire se conviene accettare	Cugino che subentra dopo le rinunce dei figli
Inquilini, vicini, soggetti con diritti sui beni	Hanno bisogno di un interlocutore	Inquilino che deve pagare il canone a qualcuno

La richiesta si presenta al tribunale con un ricorso. È consigliabile farsi assistere da un avvocato, soprattutto se sei un creditore: dovrai documentare il tuo interesse e il fatto che nessuno ha accettato.

Che cosa fa il curatore

Il decreto di nomina viene pubblicato per estratto e iscritto nel registro delle successioni (art. 528). Da quel momento il curatore deve (art. 529):

- fare l'**inventario** dell'eredità;
- **esercitare e difendere i diritti** dell'eredità, anche in giudizio;
- **rispondere** alle richieste dei creditori;
- **amministrare** i beni, per esempio la casa;
- **depositare** il denaro dell'eredità e quello ricavato dalle vendite presso un istituto indicato dal tribunale;
- **rendere conto** della propria gestione.

Per **pagare debiti e legati** il curatore ha bisogno dell'**autorizzazione del tribunale**. Se un creditore si oppone, non può pagare nessuno singolarmente e deve procedere alla **liquidazione** dell'eredità con le regole previste per il beneficio d'inventario (art. 530).

Quando qualcuno accetta l'eredità, il curatore **cessa dalle sue funzioni** (art. 532) e consegna la gestione all'erede.

Che fine fa la casa

Durante la giacenza la casa resta dell'eredità. Il curatore può affittarla, assicurarla, ripararla e, con l'autorizzazione del tribunale, **venderla** per pagare i debiti. Il ricavato viene depositato e usato

secondo le regole della liquidazione.

Se dopo aver pagato i creditori resta qualcosa, quel valore va all'erede che eventualmente accetterà. Se invece nessuno accetta e non ci sono altri parenti che possano succedere, alla fine l'eredità va **allo Stato**.

Quando l'eredità va allo Stato

L'art. 586 stabilisce che, **in mancanza di altri successibili**, l'eredità è devoluta allo Stato. Tre caratteristiche:

1. lo Stato acquista **di diritto**, senza bisogno di accettare;
2. lo Stato **non può rinunciare**;
3. lo Stato **non risponde dei debiti oltre il valore dei beni** acquistati.

"Mancanza di altri successibili" significa che non c'è nessuno, fino ai parenti di sesto grado (art. 572), che possa o voglia succedere. Finché qualcuno conserva il diritto di accettare, cioè per dieci anni dall'apertura della successione (art. 480), lo Stato non è l'erede definitivo. Per accorciare i tempi, chi ha interesse può chiedere al giudice di fissare ai chiamati un **termine per accettare** (art. 481): se lo lasciano scadere, perdono il diritto e si passa ai successivi.

Esempio pratico: la casa di zio Renato

Renato muore a 82 anni, vedovo e senza figli. Lascia un bilocale a Genova che vale circa 85.000 euro, un conto con 2.000 euro, 9.000 euro di spese condominiali arretrate e un prestito personale con 30.000 euro da restituire. I suoi eredi per legge sono i due fratelli, Bruno e Ida.

Prima fase: le rinunce. Bruno e Ida, entrambi pensionati, temono che ci siano altri debiti e rinunciano davanti al notaio. Bruno ha una figlia, Laura; Ida ha un figlio, Stefano. Per rappresentazione la chiamata passa a loro. Laura e Stefano non rispondono alle lettere dell'amministratore di condominio.

Seconda fase: la richiesta di curatore. Dopo otto mesi, con le rate che continuano ad accumularsi, l'amministratore presenta ricorso al tribunale di Genova. Il tribunale nomina un curatore, un avvocato.

Terza fase: l'inventario e la vendita. Il curatore fa l'inventario: attivo di circa 87.000 euro, passivo noto di circa 39.000 euro più le spese della procedura. Chiede al tribunale l'autorizzazione a vendere il bilocale. La vendita avviene a 80.000 euro.

Quarta fase: i pagamenti. Con l'autorizzazione del tribunale, il curatore paga il condominio, la finanziaria e le spese. Restano circa 35.000 euro, che dipendono comunque dalle spese effettive della procedura.

Cosa possono fare Laura e Stefano. Saputo che l'eredità è in attivo, Laura decide di accettare, con beneficio d'inventario per prudenza, perché i suoi dieci anni non sono passati. La curatela cessa e il residuo va a lei, insieme a Stefano se anche lui accetta. Se nessuno avesse accettato e non ci fossero stati altri parenti, il residuo sarebbe andato allo Stato.

I numeri sono di fantasia, ma la sequenza è tipica: **la giacenza non è la fine della storia**, è un periodo di gestione in attesa di sapere chi è l'erede.

Esempio pratico: la casa con il mutuo e tutti che rinunciano

Gianni muore lasciando un appartamento a Pescara che vale circa 110.000 euro, con un mutuo residuo di 125.000 euro garantito da ipoteca, e debiti con carte di credito per circa 15.000 euro. La moglie e i due figli rinunciano. Anche i nipoti, chiamati per rappresentazione, rinunciano.

La banca ha un'**ipoteca**: un diritto che le permette di far vendere la casa e di essere pagata con preferenza sul ricavato, chiunque sia il proprietario. Ma per agire le serve una controparte. Chiede quindi la nomina del curatore, e la procedura sulla casa prosegue nei suoi confronti.

Se la casa viene venduta a 100.000 euro, la banca recupera quella somma, meno le spese, e resta con un credito non soddisfatto. Le carte di credito, senza garanzie, probabilmente non recuperano nulla. Moglie, figli e nipoti, che hanno rinunciato, **non rispondono** di quanto resta. Se non ci sono altri successibili e l'eredità arriva allo Stato, anche lo Stato risponde solo fino al valore dei beni (art. 586).

In questo caso la giacenza è il modo ordinato per chiudere un'eredità in passivo.

Le tappe, in sintesi

Fase	Cosa succede	Chi agisce
Apertura della successione	I chiamati possono accettare o rinunciare entro dieci anni	Chiamati
Rinunce o silenzio	La chiamata passa ai successivi, oppure resta sospesa	Chiamati, notaio
Ricorso al tribunale	Si chiede la nomina del curatore	Creditori, condominio, interessati, oppure il tribunale d'ufficio
Nomina e pubblicità	Decreto pubblicato per estratto e iscritto nel registro delle successioni	Tribunale, cancelleria
Inventario e gestione	Il curatore elenca i beni, amministra, risponde ai creditori	Curatore
Pagamenti o liquidazione	Pagamenti autorizzati dal giudice; liquidazione se ci sono opposizioni	Curatore, tribunale
Fine della giacenza	Un erede accetta, oppure in mancanza di successibili l'eredità va allo Stato	Erede o Stato

La legge non fissa una durata della giacenza. Dipende da quanti beni ci sono da gestire e vendere, dai creditori e dal fatto che qualcuno accetti.

Giacenza, rinuncia e accettazione: le differenze per chi resta

Se tu...	Rispondi dei debiti?	Ricevi qualcosa?	Devi gestire la casa?
Accetti pura e semplice	Sì, anche con i tuoi beni, per la tua quota	Sì	Sì, come proprietario
Accetti con beneficio d'inventario	Solo fino al valore dei beni ereditati	Il residuo, se c'è	Sì, con le regole del beneficio
Rinunci	No	No, salvo donazioni o legati nei limiti di legge	No
Non decidi e non possiedi i beni	No, finché non accetti	Solo se poi accetti	No; se c'è un curatore, se ne occupa lui

Il costo della procedura

Il curatore è un professionista e ha diritto a un compenso, che il tribunale liquida. Di norma le spese della procedura gravano sull'eredità, ma chi presenta il ricorso può dover sostenere i costi iniziali (avvocato, contributo e notifiche). Se l'eredità è molto povera, la procedura può non avere senso economico per un creditore. Chiedi al tuo avvocato un preventivo prima di partire.

> **Attenzione.** Se sei un chiamato che ha rinunciato o non ha ancora deciso, non usare la casa "nel frattempo" e non portare via oggetti. Abitarla o disporne può farti considerare nel possesso dei beni o addirittura erede, con i debiti. E chi sottrae o nasconde beni ereditari perde la facoltà di rinunciare (art. 527). Se hai le chiavi, conservale e consegnale al curatore.

Se sei un parente: le domande da farti

Ho rinunciato: posso ripensarci? La rinuncia può essere revocata, cioè puoi accettare, finché il diritto di accettare non è prescritto e purché nessun altro chiamato abbia già accettato (art. 525). Se l'eredità si rivela in attivo, vale la pena parlarne con un notaio.

Non ho ancora deciso: il curatore mi obbliga a scegliere? No, ma qualunque interessato può chiedere al giudice di fissarti un termine (art. 481). Se non dichiari nulla entro quel termine, perdi il diritto di accettare.

Posso fare qualcosa senza accettare? Se non sei nel possesso dei beni e c'è già un curatore, i poteri di custodia passano a lui: l'art. 460 esclude che il chiamato compia atti conservativi dopo la nomina del curatore.

Se sei un creditore o il condominio

- Raccogli i documenti del credito (contratti, estratti, rendiconti condominiali).

- Verifica nel registro delle successioni del tribunale se ci sono state rinunce o accettazioni.
- Valuta con un avvocato il ricorso per la nomina del curatore.
- Se il curatore è nominato, presenta a lui la tua richiesta di pagamento.
- Se ci sono più creditori, segui la procedura di liquidazione: non tutti saranno pagati per intero se l'attivo non basta.

Gli errori frequenti

Pensare che dopo le rinunce la casa "si abbandoni". Senza un curatore, le spese continuano a correre, la casa si degrada e i creditori restano senza interlocutore.

Credere che lo Stato arrivi subito. Lo Stato è l'ultimo della fila: prima vengono tutti i parenti fino al sesto grado e i loro dieci anni per accettare.

Confondere il curatore con un erede. Il curatore amministra per conto dell'eredità, non diventa proprietario e non risponde con i suoi beni.

Lasciare scadere il termine fissato dal giudice. Se il tribunale ti fissa un termine per decidere e non rispondi, perdi il diritto di accettare.

Domande frequenti

Chi paga il condominio della casa di un'eredità giacente?

Se ho rinunciato all'eredità devo occuparmi della casa?

Lo Stato si prende anche i debiti del defunto?

Un parente lontano può ancora accettare dopo la nomina del curatore?

Fonti

- Codice civile, art. 528: nomina del curatore (Normattiva)
- Codice civile, art. 529: obblighi del curatore (Normattiva)
- Codice civile, art. 530: pagamento dei debiti ereditari (Normattiva)
- Codice civile, art. 532: cessazione della curatela (Normattiva)
- Codice civile, art. 586: acquisto dei beni da parte dello Stato (Normattiva)
- Codice civile, art. 481: fissazione di un termine per l'accettazione (Normattiva)
- Codice civile, art. 480: prescrizione del diritto di accettare (Normattiva)
- Codice civile, art. 525: revoca della rinuncia (Normattiva)
- Codice civile, art. 460: poteri del chiamato (Normattiva)
- Codice civile, art. 572: successione degli altri parenti (Normattiva)
- Codice civile, art. 2808: costituzione ed effetti dell'ipoteca (Normattiva)

Fa parte della guida Accettare o rinunciare all'eredità di una casa.

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.